

## Detalle Compra Ágil

### Adquisición de Materiales de Mantención

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Servicio/<br/>Producto</b>    | Suministro y despacho de Materiales de Mantención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo de la<br/>adquisición</b>       | <p>El Ministerio Secretaría General de la Presidencia requiere la adquisición de materiales de mantención con el propósito de asegurar un stock suficiente que permita brindar un servicio oportuno y de calidad en todas las dependencias que lo requieran. Estos materiales corresponden a insumos destinados a la mantención general de infraestructura y trabajos de construcción.</p> <p>Mediante esta compra se espera contratar el <b>suministro de materiales de mantención</b>, mediante precios unitarios fijos, con el objeto de disponer de una bolsa de recursos destinada a cubrir requerimientos variables de reparación, reposición y mantención general de las dependencias del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.</p> <p>La adquisición permitirá contar oportunamente con insumos eléctricos, sanitarios, de ferretería, pintura, fijación, herramientas y otros materiales necesarios para asegurar la continuidad operativa, conservación de infraestructura y adecuada atención de las necesidades de mantención institucional, durante un período de 12 meses o hasta agotar el presupuesto máximo disponible.</p>                                                             |
| <b>Detalle del<br/>servicio/adquisición</b> | <p>El Ministerio Secretaría General de la Presidencia requiere contratar el <b>suministro y despacho de materiales de mantención</b>, mediante precios unitarios fijos, para atender requerimientos variables de reparación, reposición, conservación y mantención general de sus dependencias.</p> <p>La contratación operará con una <b>bolsa máxima disponible de \$6.000.000</b>, impuestos incluidos, por un período de <b>12 meses contados desde la aceptación de la orden de compra, o hasta agotar los recursos disponibles</b>, lo que ocurra primero.</p> <p>Los productos deberán ser solicitados en forma parcializada por la contraparte técnica, de acuerdo con las necesidades institucionales que se presenten durante la vigencia de la contratación. Las cantidades efectivamente requeridas podrán variar, por lo que la adjudicación no obligará al Ministerio a adquirir todos los productos ni a consumir la totalidad del presupuesto disponible.</p> <p>Los proveedores deberán cotizar <b>precio unitario</b> para cada producto indicado en el Anexo Económico adjunto, considerando como cantidad referencial <b>1 unidad, rollo, bolsa, pack, set o equipo</b>, según corresponda.</p> |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <p>Los bienes ofertados deberán ser nuevos, sin uso, cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y, en el caso de productos eléctricos o sujetos a certificación obligatoria, contar con la certificación correspondiente cuando proceda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Entregables para el pago por parte del proveedor</b></p> | <p>Para proceder al pago de los productos efectivamente solicitados y entregados, el proveedor deberá presentar los siguientes antecedentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Guía de despacho</b> correspondiente a cada entrega parcial, indicando claramente los productos, cantidades y fecha de entrega.</li> <li>2. <b>Detalle valorizado de los productos entregados</b>, conforme a los precios unitarios adjudicados en la cotización.</li> <li>3. <b>Correo o solicitud formal de requerimiento</b> emitida por la contraparte técnica del Ministerio, que respalde la entrega parcial solicitada.</li> <li>4. <b>Factura electrónica</b>, emitida solo una vez que la contraparte técnica haya validado la recepción conforme de los productos.</li> <li>5. <b>Certificado de recepción conforme</b>, emitido por la contraparte técnica ministerial, que dé cuenta de la correcta entrega de los bienes solicitados.</li> </ol> <p>Los pagos se realizarán únicamente respecto de los productos efectivamente requeridos, entregados y recibidos conforme por el Ministerio, sin que exista obligación de adquirir la totalidad de los productos incluidos en la lista adjunta ni de consumir íntegramente el monto máximo disponible.</p> |
| <p><b>Cotización de los proveedores</b></p>                    | <p>El proveedor deberá ofertar en el portal mercado público por el monto total disponible de \$6.000.000-, IVA incluido, toda vez que la ejecución de la contratación será por consumo.</p> <p>Los proveedores interesados deberán adjuntar su cotización en el portal Mercado Público, la que deberá ser clara, detallada y contener, a lo menos, la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Precio unitario neto y total con IVA</b> para cada producto indicado en la lista adjunta.</li> <li>2. <b>Cotización de la totalidad de los ítems solicitados</b>, considerando como cantidad referencial <b>1 unidad, rollo, bolsa, pack, set o equipo</b>, según corresponda.</li> <li>3. <b>Marca, modelo y/o ficha técnica</b> de los productos ofertados, cuando corresponda, especialmente en materiales eléctricos, herramientas, luminarias, enchufes, alargadores y productos sujetos a certificación.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>4. Indicación expresa de que los productos ofertados corresponden a bienes <b>nuevos, sin uso y en condiciones aptas para su utilización inmediata</b>.</p> <p>5. Para productos eléctricos o sujetos a certificación obligatoria, el proveedor deberá considerar productos con <b>certificación SEC vigente cuando corresponda</b>.</p> <p>6. <b>Plazo de entrega</b> para cada solicitud efectuada por la contraparte técnica.</p> <p>Los documentos adjuntos por el proveedor serán considerados parte integrante de su cotización. La falta de información técnica suficiente podrá ser causal para declarar la oferta inadmisibles, si impide verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Selección del proveedor</b> | <p>La selección del proveedor se realizará respecto de aquellas cotizaciones que cumplan íntegramente con los requisitos técnicos, administrativos y comerciales establecidos en la presente Compra Ágil y en la lista de productos adjunta.</p> <p>Para efectos de evaluación, los proveedores deberán cotizar la totalidad de los productos indicados, considerando <b>cantidad referencial 1</b> por cada ítem, según la unidad de medida correspondiente: unidad, rollo, bolsa, pack, set o equipo.</p> <p>Será seleccionada la cotización que, cumpliendo técnicamente con todos los productos solicitados, presente el <b>menor precio total de la canasta de productos cotizados unitariamente</b>, incluidos impuestos, despacho y cualquier otro costo asociado.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio verificará la razonabilidad y conveniencia económica de los precios unitarios ofertados para cada producto. Para estos efectos, podrá comparar dichos valores con precios de mercado, precios históricos de compras anteriores, cotizaciones disponibles en el mercado, valores publicados en Mercado Público, Convenio Marco u otras fuentes objetivas de referencia.</p> <p>Podrá declararse inadmisibles aquella oferta que, aun presentando el menor precio total de la canasta referencial, contenga uno o más precios unitarios manifiestamente desproporcionados, sobrevalorados o inconvenientes para el interés fiscal, especialmente respecto de productos de consumo habitual, recurrente o crítico para la operación institucional.</p> <p>Se entenderá que existe desproporción o inconveniencia económica cuando el precio unitario ofertado para uno o más productos exceda injustificadamente los valores de mercado o de referencia revisados por el Ministerio, de forma tal que su eventual adquisición pueda generar un perjuicio económico o una contratación desfavorable para la institución. Dicha circunstancia deberá ser fundada por la contraparte técnica o la unidad requirente en el informe de evaluación respectivo.</p> |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>La falta de cotización de uno o más productos, la presentación de productos que no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, o la falta de antecedentes suficientes para verificar el cumplimiento técnico, podrá dar lugar a que la oferta sea declarada inadmisibles.</p> <p>En caso de empate entre dos o más cotizaciones técnicamente admisibles, se preferirá la oferta que presente el <b>menor plazo de entrega</b> para los requerimientos parciales. Si el empate persiste, se podrá considerar como criterio de desempate la mejor condición de garantía de acuerdo a la oferta del proveedor.</p> <p>El proveedor adjudicado deberá mantener los precios unitarios ofertados durante toda la vigencia de la contratación, esto es, por <b>12 meses desde la aceptación de la orden de compra o hasta agotar el monto máximo disponible de \$6.000.000</b>, lo que ocurra primero.</p> |
| <b>Tipo de Presupuesto (disponible/estimado)</b>        | Presupuesto disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Monto disponible de la adquisición</b>               | <p>El monto máximo disponible para la presente adquisición será de <b>\$6.000.000.-</b> impuestos incluidos.</p> <p>Dicho monto operará como una <b>bolsa máxima de recursos</b>, destinada a financiar solicitudes parciales de productos durante la vigencia de la contratación. Los pagos se efectuarán únicamente respecto de los productos efectivamente solicitados, entregados y recibidos conforme por la contraparte técnica.</p> <p>La contratación no obliga al Ministerio a consumir la totalidad del monto disponible ni a adquirir todos los productos incluidos en la lista adjunta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Unidad Monetaria (peso chileno, dólar, UF o UTM)</b> | Pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vigencia de la contratación</b>                      | <p>La presente contratación tendrá una vigencia de <b>12 meses contados desde la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor, o hasta agotar el monto máximo disponible de \$6.000.000.-</b>, impuestos incluidos, lo que ocurra primero.</p> <p>Durante dicho período, el Ministerio podrá requerir productos en forma parcializada, de acuerdo con sus necesidades de mantención, reparación, reposición o conservación de infraestructura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | El proveedor adjudicado deberá mantener vigentes los <b>precios unitarios ofertados</b> durante toda la vigencia de la contratación, sin perjuicio de que el Ministerio solo pagará aquellos productos que hayan sido efectivamente solicitados, entregados y recibidos conforme por la contraparte técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dirección de entrega</b>               | <p>La entrega de los productos se realizará en forma <b>parcializada</b>, previa solicitud y coordinación de la contraparte técnica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través del correo electrónico institucional que se informe para estos efectos.</p> <p>Para cada despacho, el proveedor deberá coordinar previamente la entrega e informar, cuando corresponda, la nómina del personal y los datos del vehículo que realizará el ingreso a las dependencias ministeriales.</p> <p>Las entregas deberán efectuarse únicamente en <b>días hábiles</b>, de lunes a viernes, entre las <b>09:00 y las 16:00 horas</b>, en una o más de las siguientes direcciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calle Morandé N°115, piso 4, Edificio Plaza Constitución, comuna de Santiago.</li> <li>• Calle Compañía de Jesús N°1852, comuna de Santiago.</li> <li>• Calle Teatinos N°92, piso 9, Edificio Moneda Bicentenario, comuna de Santiago.</li> </ul> <p>En caso de que el Ministerio modifique la ubicación de sus dependencias, elimine alguna de las direcciones señaladas, incorpore nuevas oficinas o requiera despacho en otras dependencias institucionales dentro de la comuna de Santiago, informará dicha situación al proveedor mediante correo electrónico.</p> <p>Los costos de despacho, traslado, carga, descarga y distribución serán de cargo exclusivo del proveedor adjudicado y deberán estar incluidos en los precios unitarios ofertados, sin que puedan generar cobros adicionales para el Ministerio.</p> |
| <b>Plazo de publicación</b>               | 5 días hábiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ampliación de plazo de publicación</b> | <p>Deseo ampliar automáticamente la convocatoria: SI X NO__</p> <p>(Si no recibes cotizaciones en tu Compra Ágil por parte de las EMT, se ampliará automáticamente la convocatoria a todos los proveedores de Mercado Público independiente de su tamaño. Este proceso se volverá a publicar en el mismo plazo que estableció originalmente)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Plazo de Entrega (días hábiles)</b>    | El plazo máximo de entrega será de <b>3 días hábiles</b> , contado desde el envío de cada solicitud parcial efectuada por la contraparte técnica del Ministerio al proveedor adjudicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <p>Cada requerimiento parcial deberá ser coordinado previamente por correo electrónico, indicando los productos y cantidades solicitadas, lugar de entrega y cualquier antecedente necesario para el despacho.</p> <p>El proveedor deberá entregar los productos dentro del plazo indicado, conforme a los precios unitarios adjudicados y sin cobros adicionales por concepto de despacho, traslado, carga o descarga.</p> <p>En caso de que algún producto no se encuentre disponible, el proveedor deberá informar dicha situación oportunamente a la contraparte técnica, proponiendo un producto <b>similar o equivalente técnico</b>, el cual solo podrá ser entregado previa aceptación expresa del Ministerio sin que esto signifique una modificación en el monto ofertado por el tipo de producto reemplazado.</p>                                                                                                                            |
| <b>Facturación</b>                                             | <p>El pago de los servicios será contra mes vencido, según los materiales efectivamente solicitados y entregados durante el mes.</p> <p>Para lo anterior, se deben adjuntar las respectivas guías de despacho, correos de solicitud de materiales emanados desde la contraparte Ministerial. Posteriormente se generará un certificado Recepción conforme emitido por la Contraparte Técnica Ministerial.</p> <p>En caso de no mediar solicitudes en un determinado período mensual, no se generará obligación de pago para el ministerio</p> <p>El proveedor deberá emitir DTE con el ID de la Orden de Compra en el campo 801 y enviar a la casilla de intercambio <a href="mailto:segpresrepcion@custodium.com">segpresrepcion@custodium.com</a>.</p> <p>El DTE debe ser emitido siempre y cuando se encuentre conforme el servicio o la adquisición por parte de este Ministerio, lo que será informado por la contraparte técnica ministerial.</p> |
| <b>Entregable para el pago contraparte técnica Ministerial</b> | <p>Certificado de Recepción Conforme del servicio emitido por la contraparte técnica Ministerial, que dé cuenta de la correcta entrega de lo contratado, previo a la emisión del DTE por parte del proveedor.</p> <p>El Ministerio procederá a efectuar el pago dentro del plazo máximo de 30 días corridos contados desde la recepción conforme de los servicios adquiridos y la aceptación de la respectiva factura, a la cual deberá adjuntarse el correspondiente Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, certificación otorgada por la Dirección del Trabajo (F30).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Contraparte Técnica Ministerial</b>                         | <p>Ejercerá la labor de contraparte técnica la <b>Jefatura del Departamento de Gestión Estratégica y Operaciones</b>, o quien esta designe, subrogue o reemplace.</p> <p>La contraparte técnica tendrá, entre otras, las siguientes funciones:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dirigir, supervisar y controlar la ejecución del servicio o la adquisición del bien, velando por el estricto cumplimiento del contrato, su calidad y el cumplimiento de los plazos estipulados.</li> <li>Recibir conforme la recepción del servicio y validación del producto o servicio.</li> <li>Requerir la documentación necesaria para el pago, en el caso que corresponda.</li> <li>Requerir la cancelación de la adquisición si corresponde.</li> <li>Requerir la aplicación de multas en los casos que corresponda.</li> <li>Todas aquellas necesarias para la correcta ejecución del contrato.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Administrador(a) de contrato</b>                                                   | <p>Ejercerá la labor de administrador de contrato el analista de la Unidad de Compras y Contrataciones, designado por el/la encarga(o) de dicha Unidad o quien le subrogue o reemplace. Tendrá las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Validar la(s) factura(s), según la conformidad de los servicios y validación de los productos o informes por la contraparte técnica.</li> <li>Aclarar y orientar respecto del desarrollo de la contratación.</li> <li>Gestionar el procedimiento de aplicación de sanciones según corresponda.</li> <li>Supervisar el cumplimiento de los plazos del contrato.</li> <li>Todas aquellas que sean necesarias para la correcta ejecución de la contratación.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sanciones por incumplimiento y procedimiento de aplicación de dichas sanciones</b> | <p>El Ministerio aplicará al proveedor las multas y sanciones descritas en este apartado, las que se refieren a situaciones de incumplimiento en el desempeño y ejecución del servicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Atraso entrega materiales:</b> multa equivalente al 5% del monto neto de los productos atrasados por cada día hábil de atraso, con tope de 5 días hábiles.</li> </ul> <p>El monto total de las multas aplicadas no podrá exceder el 30% del monto total de la contratación, IVA incluido. De ocurrir esta situación, el Ministerio estará facultado para poner término anticipado al contrato.</p> <p>El monto de la multa será rebajado del monto a facturar por parte del proveedor y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente. En este último caso, las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que las aplica o de la resolución que rechaza recurso de reposición, en caso de haberse presentado.</p> <p>Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos, resulte un número</p> |

con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.  
Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho del Ministerio de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

**Procedimiento para la aplicación de sanciones por incumplimientos:**

Ante cualquier incumplimiento imputable al proveedor adjudicado, y que implique una deficiencia o incumplimiento de las obligaciones señaladas en el requerimiento, en el contrato y/o en todos los documentos que son parte integrante del proceso concursal, será responsabilidad de la contraparte técnica levantar a tiempo los avisos y alertas, e informar de aquella situación al administrador del contrato, adjuntando un informe que dé cuenta de forma detallada del eventual incumplimiento.

Una vez recibido el informe, el administrador del contrato deberá notificar de ello al proveedor adjudicado, acompañando a dicha comunicación el informe mencionado. La notificación se efectuará por correo electrónico a la casilla informada por el proveedor adjudicado, indicando el monto eventual de la multa a aplicar.

Una vez notificado, el proveedor adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos al correo electrónico que indique la Unidad de Compras y Contrataciones. Vencido el plazo anterior, con o sin la presentación de los descargos, el administrador del contrato remitirá todos los antecedentes a la Unidad de Fiscalía Interna, a fin de que realice un análisis jurídico y elabore el correspondiente acto administrativo.

En caso de que el proveedor adjudicado presente sus descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el Ministerio tendrá un plazo de 30 días hábiles administrativos, contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.

La decisión del Ministerio deberá formalizarse mediante resolución fundada de la(del) Subsecretaría(o), la que será notificada por cualquiera de las formas que establece la ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos, publicándose oportunamente en el Sistema de Información. De igual forma se procederá, en caso de no presentarse descargos a la decisión de aplicar multas.

El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la resolución singularizada en el párrafo anterior, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos administrativos ordinarios contemplados en la ley N°19.880, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. La impugnación se podrá efectuar a través de correo electrónico o por cualquiera de las formas que establece la ley N°19.880. El Ministerio tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles administrativos para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado y deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada. Dicha resolución deberá



ser notificada al proveedor adjudicado, por cualquiera de las formas que establece la ley N°19.880 y deberá publicarse en el ID correspondiente del Sistema.

#### Consideraciones para la aplicación de las multas

Con todo lo anterior, el Ministerio no podrá proceder al cobro de las multas que se hayan aplicado, en caso de que adeude al mismo Proveedor el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses anteriores al que se hizo obligatorio el pago de multa, de acuerdo con lo estipulado en el artículo N°138, del Reglamento de Compras.

Las multas se aplicarán, sin perjuicio del derecho del Ministerio de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del proveedor adjudicado

#### I. Datos Bancarios del proveedor:

De preferencia, se solicita que, al momento de que se publique la cotización, cada proveedor adjunte datos bancarios para el pago con la siguiente información:

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>Razón Social /<br/>Nombre Completo</b> |  |
| <b>RUT</b>                                |  |
| <b>Correo Electrónico</b>                 |  |
| <b>Banco</b>                              |  |
| <b>Tipo Cuenta</b>                        |  |
| <b>N° de cuenta</b>                       |  |
| <b>Observación</b>                        |  |